

CONTRATO DE LOCAÇÃO

I - DAS PARTES

Locadores- Ricardo Alexandre Haddad Lovisotto, brasileiro, casado, portador do RG. 26.678.965-1 e do CPF n. 268.521.248-51, e, Daiane Alzira Gonçalves Lovisotto, brasileira, casada, auxiliar de farmácia, portadora do RG n. 33.373.519-5 e do CPF n. 311.878.228-50, ambos residentes e domiciliados na Rua Humaitá n. 273, Jd. Esplanada, neste município de Cerquillo/SP;

Locatários- Willian de Oliveira Algaves, gerente de TI, inscrito no RG sob nº 40864918 SSP/SP e no CPF sob nº 356.371.208-54, data de nascimento: 02/04/1988, contato telefônico: 1598145-1407, endereço eletrônico: willian.sistemas@gmail.com e Rafaela Horie Duarte, inscrita no RG sob nº 405608214 SSP/SP e no CPF sob nº 349.019.488-81, data de nascimento: 12/03/1987, contato telefônico: 15 98169-3427, endereço eletrônico: rafaelahorie@hotmail.com, brasileiros, casados, com endereço na cidade de Cesário Lange/SP, na Rua Adelia Poles da Silva, nº 164, Bairro Sol Nascente.

Fiador - Mauro Rodrigues Duarte, brasileiro, divorciado, aposentado, inscrito no RG sob nº 8.478.647-4 SSP/SP e no CPF sob nº 795.348.138-34, data de nascimento: 12/12/1957, contato telefônico: 15 99761-3698, endereço eletrônico: maurorduarte@gmail.com, com endereço na cidade de Cesário Lange/SP, na Rua Aristides Vasconcelos Leite, nº 954, o qual declara ser possuidor do imóvel objeto da matrícula sob nº 36.450 do RI da Comarca de Tatuí/SP.

§ 1º - O fiador renuncia aos benefícios previstos nos artigos 794 do CPC/15 e artigos 827, 835, 838 e 839 do CC/02, ou seja, renuncia ao benefício de ordem, ao direito de desistir da fiança, mesmo depois de vencido o contrato, de modo que a responsabilidade perdurará até desocupação do imóvel e efetiva devolução das chaves, declaram ainda estarem cientes do direito de penhora do bem de família previsto no artigo 3º, VII, da Lei 8.009/90.

§ 2º - Para exercer os direitos e dar cumprimento as obrigações desse contrato, os locatários e fiador, reciprocamente, declaram-se solidários entre si, concedendo uns aos outros PODERES para individualmente receber em nome do outro citações, notificações e intimações, bem como assinar aditamentos, acordos, reajustes, apólice de seguros, suas renovações, acordos judiciais e extrajudiciais, rescisões, receber e dar quitação, enfim nomeiam-se reciprocamente procuradores uns dos outros.

§ 3º - As partes contratantes declaram que, os meios de comunicação acima fornecidos são atualizados e caso sejam alterados, os locatários e fiador se obrigam, imediatamente, informar à Imobiliária os novos contatos, sob pena de serem considerados válidos para fins de comunicados, citações, notificações, recebimento de boletos e demais atos necessários referentes a presente locação.

§ 4º - Desde já as partes, nos termos da Lei 13.709/18, autorizam a utilização dos seus dados pessoais, para qualquer finalidade desde que se se refira ao cumprimento de suas obrigações contratuais e/ou legais referente a presente locação.

II - IMÓVEL LOCADO

Trata-se de um Apartamento (Edifício Cerquilha), situado no 2º andar - Apto nº 21, localizado na Rua Engenheiro Urbano Pádua Araújo nº 134 - Centro, nesta cidade de Cerquilha/SP, com a finalidade de residência dos locatários e filho.

III - PRAZO DA LOCAÇÃO

24 (vinte e quatro) meses, com início no dia 01/06/2026 e término no dia 31/05/2028.

§ único - Por mera liberalidade, os locadores isentarão os locatários da multa pela rescisão antecipada, caso o imóvel seja desocupado após 12 (doze) meses da locação, desde que efetuem o pagamento dos aluguéis, água, energia, seguro, demais encargos e deixe o imóvel sem danos, ou ainda, efetuem o pagamento dos reparos em moeda corrente, no prazo de cinco dias após apresentação do orçamento pelos locadores, porém descumprida qualquer das condições aqui pactuadas, os locatários perderão o direito da isenção e a multa será devida nos termos da cláusula "das penalidades", além dos demais débitos e danos.

IV - ALUGUEL E ENCARGOS

O aluguel mensal é de R\$ 3.700,00 (Três mil, setecentos reais), acrescido de energia elétrica, gás encanado, seguro incêndio e vendaval e demais encargos legais. IPTU por conta dos locadores.

V - REAJUSTE DO ALUGUEL

Será anual, pelo acumulado das variações mensais do IGPM/FGV, sobre os últimos 12 meses, e na falta por outro a escolha dos locadores, ficando desprezado índices negativos.

VI - VENCIMENTO DO ALUGUEL

Será Todo dia 10 (Dez) do período vencido.

VII - FORMA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL

Será através de transferência bancária, na conta do Locador Sr. Ricardo Alexandre Haddad Lovisotto, Banco Itaú, Agência 5189, conta corrente 32.771-0 ou na Chave Pix (15 974033255 - Banco Itaú - Ricardo), conforme os locatários preferirem, sendo nulo, o pagamento através de ordens de crédito, depósitos em contas ou outros meios não pactuados neste contrato, sob pena de sujeitar-se a multa contratual de 20%.

VIII - ATRASO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL E ENCARGOS

Correção monetária, juros de 1% ao mês; multa de 20%; protesto, inclusão no nome em órgão de proteção ao crédito (SPC ou similares), cobrança extrajudicial.

IX - É PROIBIDO

A sublocação, cessão ou empréstimo; a prática de atos contrários aos bons costumes e/ou que venham a prejudicar o sossego dos vizinhos, barulho e som alto após as 22:00 horas; alterar a cor da pintura, fazer furos, ou qualquer tipo de modificação no imóvel sem o consentimento por escrito dos locadores, ficando os locatários obrigados a reparar as alterações não autorizadas, além de perder o direito de qualquer indenização ou retenção, mesmo que as benfeitorias sejam necessárias.

X - SEGURO

Os locatários nos termos deste contrato ficam obrigados a contratar seguro contra incêndio e vendaval, devendo fazê-lo por sua conta em corretora de sua confiança. A não contratação do seguro acarretará na responsabilidade dos locatários e fiador por quaisquer prejuízos causados, devendo promover a reparação completa do imóvel.

§ único - A franquia é de responsabilidade dos locatários e eventual seguro complementar, deverá ser contratado pelas partes, se desejarem ou entenderem necessário.

XI - CONTAS

Ficam, locatários e fiador, obrigados a transferir para um de seus nomes as contas de energia e do gás encanado do imóvel locado, no prazo de dez dias a contar do início da locação, devendo voltar para o nome dos locadores quando desocupar.

§ único - O não cumprimento das obrigações acima previstas, implicará em responsabilidade civil e indenizações, inclusive se a falta de pagamento vier a negativar o nome do terceiro que constar na conta, ficando desde já os locadores autorizados, durante a locação ou na rescisão contratual, pagar as contas e serem ressarcidos.

XII - ESTADO DO IMÓVEL

O imóvel é entregue no estado e condições constantes do laudo de vistoria, comprometendo-se os locatários, por ocasião da restituição, a entregá-lo nas mesmas condições, promovendo os reparos que se fizerem necessários. Fica avençado que independentemente do prazo que os locatários residirem deverão devolver o imóvel com pintura do mesmo jeito como receberam.

§ único - Caso não convenha aos locadores a permanência de quaisquer obras ou benfeitorias realizadas pelos locatários, mesmo necessárias ou consentidas, deverão os mesmos, uma vez finda a locação, removê-las às suas expensas, de modo a devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu.

XIII - PINTURA

Declaram, locatários e fiador, para todos os fins e efeitos de direito, que recebem o imóvel locado com pintura interna em bom estado, conforme melhor detalhado no laudo de vistoria inicial e, assim obrigam-se, ao final da locação, devolvê-lo no mesmo estado que receberam, sob pena de incorrer nas cominações previstas neste contrato ou estipuladas em lei.

XIV - CONSERVAÇÃO

Os locatários deverão zelar e fazer, por sua conta os pequenos reparos, de modo especial vazamentos, entupimentos, conservação das instalações sanitárias, hidráulicas e elétricas, fechos, fechaduras, portas, dobradiças, chaves, vidros, torneiras, pias, encanamentos, ralos, paredes, pisos, revestimentos, forros, lustres, box, interruptores e todos os demais pertences existentes, devendo trazer o imóvel em estado de conservação, higiene, limpeza, promovendo todos os reparos necessários, independentemente do tempo que residirem, exceto as obras que importam na segurança e estrutura do prédio.

XV - VISTORIA DURANTE A LOCAÇÃO

Os locadores ou seu representante legal, poderão vistoriar ou em caso de venda, mostrar o imóvel ao interessado, mediante prévio aviso aos locatários e se na ocasião forem constatados danos, notificará os locatários para, no prazo fixado proceder aos reparos, não cumprida a notificação, os locadores mandará executar os serviços, ficando os locatários obrigados ao pagamento de todos os gastos verificados.

XVI - DESOCUPAÇÃO COMUNICADO

A responsabilidade dos locatários e fiador se estende até efetiva devolução das chaves, devendo a desocupação ser comunicada com 30 (trinta) dias de antecedência e sempre por escrito, sob pena de pagar um mês de aluguel.

XVII – DESOCUPAÇÃO REPARO

Os danos deverão ser reparados e o imóvel devolvido nas condições do laudo inicial, utilizando na pintura das paredes, portas, janelas, ferragens e demais partes do imóvel as mesmas cores e marca de tinta constante do laudo inicial ou na falta indicada pelos locadores por escrito, independentemente do tempo que residiu, e sempre utilizar profissionais competentes, fazer os devidos recortes, dar "de mão" suficientes para não ficar pintura manchada, não sujar rodapé, maçanetas e demais locais que devem ser realizados os contornos e recortes, bem como preparar a parede, lixando, para recebimento da tinta, devendo ainda promover limpeza de quintal e faxina.

XVIII - VISTORIA DE DESOCUPAÇÃO

Deverá ser agendada previamente, cuja vistoria deverá ser aprovada pelos locadores e havendo danos não reparados ou ressarcidos em moeda corrente, poderão os locadores receber as chaves e promover os reparos para posterior cobrança amigável ou judicial, mediante apresentação de um orçamento mão de obra e um do material, podendo, ainda, cobrar os aluguéis e encargos até a data do efetivo reparo, o qual somente será quitado mediante recibo específico e quando aceito pelos locadores.

XIX - PENALIDADES

Multa de 2 (dois) aluguéis vigentes, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato. Caso descumpram o prazo de vigência a multa será devida proporcionalmente nos termos do artigo 4º da Lei do Inquilinato.

§ único - Havendo débitos quer decorrente de aluguel, danos ou qualquer outro, sobre o total devido incidirá, em sendo cobrança administrativa honorários de 10% e ação judicial 20%, além das custas, despesas processuais e extrajudiciais.

XX - FORO DE ELEIÇÃO

Comarca de Cerquillo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiada que seja.

XXI – DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1º - O contrato obriga herdeiros, sucessores ou cessionários de ambas as partes e se renovará automaticamente por tempo indeterminado, se não notificarem a intenção de rescindi-lo, com 30 dias de antecedência.

§ 2º - E por estarem assim ajustados e contratados assinam o presente com as testemunhas abaixo.

Cerquillo, 01 de Junho de 2026

Locador: Ricardo Alexandre H. Lovisotto

Locadora: Daiane Alzira Gonçalves Lovisotto

Locatário: Willian de Oliveira Algaves

Locatária: Rafaela Horie Duarte

Fiador : Mauro Rodrigues Duarte

Testemunhas:

1.

2.